

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2128/2537

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์

นายดาว ชำนาญปิ่น กับพวก

จำเลย

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ว่าเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาเช่นเดียวกัน ไม่รับฎีกาโจทก์ คืบค้ำขึ้นศาล

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งหมดเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์จำนวน 19,212 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจากต้นเงิน 18,298 บาท นับจากวันฟ้อง (วันที่ 30 มิถุนายน 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ (อันดับ 62)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์โดยเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเป็นการไม่ชอบ เพราะอุทธรณ์ของโจทก์เป็นข้อกฎหมายนั้นเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์โดยเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเป็นการไม่ชอบ เพราะอุทธรณ์ของโจทก์เป็นข้อกฎหมายนั้นเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ